

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

9308/2539

นางสาว ปา รัชชาติ พันธุ์ไม้ สี กับพวก

พระภิกษุ ฐานิส พันธุ์ไม้ สี กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1349

พ.ร.บ.การชลประทานหลวง พ.ศ.2485 มาตรา 4, มาตรา 5, มาตรา 15

คลองชลประทานซึ่งเป็นทางน้ำที่ราษฎรทั่วไปมีสิทธิใช้สัญจรไปมาได้เป็นทางสาธารณะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349, 1350 แม้พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มาตรา 15 จะบัญญัติให้อธิบดีกรมชลประทานมีอำนาจ (1) ปิด ชลฯ (2) ขุดลอก ชลฯ (3) ห้ามจำกัดหรือกำหนดเงื่อนไขในการนำเรือ แพ ผ่านทางน้ำชลประทาน (1) หรือ (2) ได้แต่ก็เป็นการกำหนดไว้เพื่อให้อธิบดีกรมชลประทาน จัดการดูแลรักษาทางน้ำชลประทานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และเพื่อประโยชน์ของการชลประทานเท่านั้นหาทำให้ทางน้ำ ที่ราษฎรใช้ในการคมนาคมกลายเป็นทางน้ำที่ไม่ใช่ทาง สาธารณะไม่ ที่ดินของโจทก์ทั้งสามจึงมีทางออกไปสู่ทางสาธารณะได้ โจทก์ทั้งสามย่อมไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินผ่านที่ดิน ของจำเลยทั้งสองซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้

โจทก์ทั้งสามฟ้องว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 5140 โจทก์ที่ 1 และจำเลยทั้งสอง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวม ต่อมาปี 2531 ได้แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ออกเป็นที่ดินหลาย

โฉนดโฉนดที่ 1 ได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 5140, 20778 และ 20779 และขายที่ดินโฉนดเลขที่ 20778, 20779 ให้แก่โฉนดที่ 2 ที่ 3 ตามลำดับ ส่วนจำเลยทั้งสองได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 19077 ซึ่งมีคูน้ำและถนนเลียบบคูน้ำกว้างประมาณ 5 เมตร ยาวตลอดแนวด้านทิศใต้ของที่ดิน ผ่านเป็นทางเข้าออกสู่ถนนคลองบางสิงห์เมื่อปี 2532 จำเลยทั้งสองร่วมกันปิดกั้นถนนเลียบบคูน้ำดังกล่าวที่ดินของโฉนดทั้งสามอยู่ในที่ล้อมไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ขอให้ศาลพิพากษาว่าถนนเลียบบคูน้ำกว้าง 5 เมตร ในที่ดินโฉนดเลขที่ 19077 เป็นทางจำเป็นแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 5140, 20778 และ 20779 ห้ามจำเลยทั้งสองขัดขวางการผ่านทางและให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนสิ่งกีดขวางออกจากทางดังกล่าว ถ้าจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามก็ให้โฉนดทั้งสามดำเนินการรื้อถอนได้

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินของโฉนดทั้งสามติดคลองเปรมประชากรซึ่งเป็นทางน้ำสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา ที่ดินของจำเลยทั้งสองไม่มีถนนเลียบบคูน้ำมีเพียงคันสวนกว้างประมาณ 2 เมตร ที่ดินโฉนดเลขที่ 19077 ของจำเลยทั้งสองใช้น้ำจากคลองเปรมประชากรที่ไหลผ่านที่ดินโฉนดเลขที่ 20778 ของโฉนดที่ 2 มานานกว่า 10 ปี โดยสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของคูร่องสวนกว้าง 2 เมตรที่ดินโฉนดเลขที่ 20778 ของโฉนดที่ 2 จึงตกอยู่ในภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 19077 ของจำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้องและพิพากษาให้โฉนดที่ 2 จดทะเบียนให้คูร่องสวนกว้าง 2 เมตรในที่ดินโฉนดเลขที่ 20778 ตกอยู่ในภาระจำยอมแก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 19077 ของจำเลยทั้งสอง ถ้าโฉนดที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของโฉนดที่ 2

โฉนดที่ 2 ยื่นคำให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โฉนดที่ 2 ไม่ได้ปิดกั้นคูน้ำที่ไหลผ่านที่ดินของโฉนดที่ 2 ที่ดินของโฉนดที่ 2 และจำเลยทั้งสองแบ่งแยกจากที่ดินโฉนดเลข

ที่ 5140 ยังไม่ถึง 10 ปี คู่ครองสวนในที่ดินของโจทก์ที่ 2 จึงไม่ตกอยู่ในภาระจำยอม
แก่ที่ดินของจำเลยทั้งสอง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลอุทธรณ์สืบพยานโจทก์บางส่วนแล้วเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้จึงงดสืบพยาน
โจทก์จำเลยและพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเปิดทางถนนเลียบริมคูกว้าง 5 เมตร ในที่ดิน
โฉนดเลขที่ 19077 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีเป็น
ทางจำเป็นให้แก่ที่ดินโฉนดเลขที่ 5140, 20778 และ 20779 ตำบลสวนพริกไทย
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนประตูรั้วสังกะสีและสิ่ง
กีดขวางออกจากทางจำเป็น หากไม่ปฏิบัติให้โจทก์ทั้งสามเป็นผู้ดำเนินการได้ส่วน
ฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสองไม่เกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมจึงเพิกถอนคำสั่งรับฟ้องแย้ง และ
มีคำสั่งใหม่เป็นไม่รับฟ้องแย้ง

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่าเดิมโจทก์ที่ 1 และจำเลยทั้งสอง
เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโฉนดเลขที่ 5140 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง
ปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี ต่อมาที่ดินแปลงดังกล่าวถูกแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ออกเป็น
หลายโฉนดโดยโฉนดเลขที่ 5140, 20778 และ 20779 เป็นของโจทก์ที่ 1 ส่วน
โฉนดเลขที่ 19077 เป็นของจำเลยทั้งสองต่อมาโจทก์ที่ 1 ได้ขายที่ดินโฉนดเลขที่
20778 และ 20779 ให้แก่โจทก์ที่ 2 และที่ 3 ที่ดินของโจทก์ที่ 1 และที่ 2 ทางด้าน
ทิศตะวันตกติดคลองเปรมประชากรซึ่งเป็นทางน้ำชลประทานประเภท 2 อยู่ในความ
ดูแลรักษาของอธิบดีกรมชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง

พ.ศ.2485ปัญหาที่จะวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ทั้งสามมีว่า คลองเปรมประชากรเป็นทางสาธารณะตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1349, 1350 หรือไม่ โจทก์ทั้งสามฎีกาว่า คลองเปรมประชากรซึ่งเป็นทางน้ำชลประทานประเภท 2 กรมชลประทานมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์หลักคือเก็บกัก รักษาน้ำ ส่ง และระบายน้ำเพื่อการเกษตรมิใช่เพื่อการคมนาคมและการที่ประชาชนใช้คลองเปรมประชากรในการคมนาคมก็มีข้อจำกัดโดยอธิบดีกรมชลประทานอาจปิดเปิดหรือวางระเบียบได้ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ.2485ดังนั้น คลองเปรมประชากรดังกล่าวจึงไม่ใช่ทางสาธารณะตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349,1350 นั้น พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มาตรา 4บัญญัติว่า "การชลประทาน" หมายความว่า กิจการที่กรมชลประทานจัดทำขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำ หรือเพื่อกักเก็บ รักษา ฯลฯและหมายความรวมถึง การคมนาคมทางน้ำซึ่งอยู่ในเขตชลประทานด้วยและมาตรา 5 บัญญัติว่า "เพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ ทางน้ำชลประทานแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 ฯลฯประเภทที่ 2 ทางน้ำที่ใช้ในการคมนาคม แต่มีการชลประทานร่วมอยู่ด้วยเฉพาะภายในเขตที่ได้รับประโยชน์จากการชลประทานประเภทที่ 3 ฯลฯ" นายอุดม สกุลพราหมณ์ หัวหน้าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ กรมชลประทาน พยานโจทก์เบิกความว่า คลองเปรมประชากรเป็นคลองประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ประชาชนสามารถขับเรือหางยาวที่ไม่ใช่เรือโดยสารในคลองเปรมประชากรได้และในปัจจุบันเรือหางยาวก็สามารถแล่นในคลองดังกล่าวได้ซึ่งก็เชื่อมกับสภาพคลองที่มีน้ำเต็มตามภาพถ่ายที่จำเลยส่งศาลดังนี้คลองเปรมประชากรจึงเป็นทางน้ำที่ราษฎรทั่วไปมีสิทธิใช้สัญจรไปมาได้ และเป็นทางสาธารณะตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1349, 1350แม้พระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 มาตรา 15จะบัญญัติให้อธิบดีกรมชลประทานมีอำนาจ (1) ปิด ฯลฯ (2) ขุดลอก ฯลฯ (3) ห้ามจำกัดหรือกำหนด

เงื่อนไขในการนำเรือ แพ ผ่านทางน้ำชลประทาน (1) หรือ (2) ก็ตาม แต่อำนาจดังกล่าวก็เป็นการกำหนดไว้เพื่อให้อธิบดีกรมชลประทานจัดการดูแลรักษาทางน้ำชลประทาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและเพื่อประโยชน์ของการชลประทานเท่านั้น ทำให้ทางน้ำที่ราษฎรใช้ในการคมนาคมกลายเป็นทางน้ำที่ไม่ใช่ทางสาธารณะไม่ ดังนั้นที่ดินของโจทก์ทั้งสามจึงมีทางออกไปสู่ทางสาธารณะได้โจทก์ทั้งสามจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาทางเดินผ่านที่ดินของจำเลยทั้งสองไปสู่ทางสาธารณะที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ทั้งสามฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ถวิล อินทรักษา-สุรินทร์ นาควิเชียร-สละ เทศร่ำพรรณ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ